



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס' 155/17

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

1. ברקוביץ יחזקאל ת.ז. 056504921
2. יוליה שמואלוב ברקוביץ' ת.ז. 011370335
באמצעות ב"כ: עו"ד גבי דור
רח' התע"ש 20, כפר סבא

תובעים

נגד

חדד אילנה ת.ז. 05178148
באמצעות ב"כ: עו"ד רן שפירא
רח' אפעל 6, ת.ד. 3694, פתח תקווה

נתבעת

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה בה התבקש ליתן צו שיורה לנתבעת כדלקמן: להסיר את מעבה המזגן אשר הותקן על ידה על גבי הקיר החיצוני של הבית המשותף, ולהעתיקו למסתור הכביסה שבדירתה או לגג הבית המשותף או למרפסת דירתה, ולהשיב את מצב הקיר החיצוני לקדמותו; לאטום את הפתחים שנוצרו במרזב מי הגשמים כתוצאה מהתקנת מעבה המזגן באמצעות מומחה לאיטום מטעם התובעים; להסיר את הפרגולה שבנתה בחזית הבית או חלק ממנה, על מנת לאפשר לתובעים או למי מטעמם גישה לגג הבית המשותף; לפתוח את פתחי הניקוז אותם סתמה; לאפשר לתובעים כניסה לחצר הצמודה לדירת הנתבעת לצורך טיפול או החלפה של צנרת דירתם הממוקמת באותה חצר ובגג הרעפים של דירת הנתבעת; לסדר את כבל התקשורת הקיים על גבי הקיר החיצוני שבחזית הבית והמשמש את דירת הנתבעת באופן אסתטי; לאסור על הנתבעת להתקין מזגן על גבי קירותיו החיצוניים של הבית; לאסור על הנתבעת להתיז מים על חלונות דירת התובעים בעת ביצוע עבודות ניקיון.
2. המדובר בבית משותף שברחוב פורצי הדרך 85, הרצליה, הידוע כגוש 6558 חלקה 815 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). התובעים הם הבעלים של דירה בקומת הקרקע של הבית, והנתבעת היא הבעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה של הבית ומעל דירת התובעים.
3. הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים ונרשם לו תקנון מוסכם.
טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:

- א. הנתבעת הציבה מעבה מזגן על גבי הקיר החיצוני של הבית, בחזיתו האחורית, מעל החצר הצמודה לדירת התובעים, ומעל חלון חדר השינה שבדירתם. התקנת מעבה המזגן, כאמור, נעשתה מבלי שהנתבעת קיבלה את הסכמת יתר בעלי הדירות לכך, ועל אף העובדה שנהוג בבית וברחוב בו ממוקם הבית, כי מעבי המזגנים מותקנים בהתאם לתכניות המאושרות במסמכי הכביסה שנבנו בדירות או על גגות המבנים או בחזיתות הצדדיות של המבנה, וזאת במטרה להימנע מהפרעה לשכנים.
- ב. התקנת מעבה המזגן באופן האמור מהווה מפגע בטיחותי ומטרד רעש. כן גורם המעבה לאבק, לנזילות, לפגיעה אסתטית בחזות החיצונית של הבית, לירידת ערך דירת התובעים, ולפגיעה בזכותם של התובעים לעשות שימוש בקניינם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס' 155/17

- ג. התקנת מעבה המזגן באופן האמור נעשתה בניגוד להסכמות שהיו בין הצדדים לפיהן התחייבה הנתבעת שלא להתקין את מדחס המזגן במיקומו הנוכחי.
 - ד. התקנת המעבה בוצעה באופן רשלני ובמהלכה חורר צינור מי הגשמים (המרזב), כך שצינור ניקוז המזגן, מושא ההליך, נותר בתוך החור שנוצר במרזב. כתוצאה מכך, חדרו מי גשמים אשר גורמים לרטיבות בדירת התובעים.
 - ה. הנתבעת בנתה פרגולה במרפסת דירתה, ללא היתר כדון, באופן המונע מהתובעים גישה בטוחה לגג הבית המשותף לצורך ביצוע עבודות תחזוקה במתקנים המצויים בו.
 - ו. הנתבעת סתמה את פתחי הניקוז המנקזים את מי הגשמים מחצר דירת התובעים באמצעות ביטונס והצבת מחסן על פתחי הניקוז האמורים ובשטח המיועד לשמש כחניית הנתבעת. כתוצאה מכך, הצטברו מי גשמים בחצר דירת התובעים אשר גרמו לנזקי רטיבות קשים ביותר בדירת התובעים.
 - ז. לא קיימת דרך אחרת לנקז את מי הגשמים מחצר התובעים אלא דרך השטח המיועד לשמש כחניית הנתבעת.
 - ח. הנתבעת מנעה לפני כשנתיים מהתובעים גישה לחצר הצמודה לדירתה לצורך התקנת צנרת מים חדשה המשרתת את דירתם והמצויה בשטחה של הנתבעת, כך שנותרה צנרת המים הישנה העלולה להתפוצץ בעיקר בחודשי החורף.
 - ט. הנתבעת מנקה את חלונות דירתה באמצעות שפיכת מים באופן המלכלך את חלונות דירת התובעים.
- טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית:
- א. בדירתה של הנתבעת מותקנים 4 מזגנים. שני מעבי מזגנים הותקנו לפני מספר שנים על גג הבית, אחד מותקן על גג הרעפים והשני על משטח בטון הקיים בגג. מעבה נוסף מותקן במסתור הכביסה שבדירתה. כן הותקן בחודש מאי, 2017 מעבה מזגן על הקיר החיצוני בחזית האחורית של הבית, מתחת לחלון חדר השינה של בנה של הנתבעת, הוא המעבה מושא ההליך (להלן: "מעבה המזגן").
 - ב. לא ניתן להתקין מעבה נוסף על הגג מחוסר מקום ומטעמי בטיחות והתקנה על הגג או במסתור הכביסה שבדירת הנתבעת, כרוכה בעלויות גבוהות ובמורכבות ביצוע.
 - ג. מוכחש כי התקנת מעבה המזגן גרמה לנזקים לרכוש המשותף של הבית.
 - ד. הנתבעת מעולם לא הגיעה להסכמות עם התובעים באשר למיקומו של מעבה המזגן, ומעולם לא התחייבה שלא למקם את מעבה המזגן במיקומו הנוכחי.
 - ה. אין ולא היה נוהג לעניין מיקום מעבי המזגנים, ולאורך כל הרחוב בו ממוקם הבית, מותקנים מעבי מזגנים על גבי הקירות החיצוניים של המבנים לרבות בחזית האחורית.
 - ו. אין במיקום מעבה המזגן כדי לפגוע ו/או לגרום להפרעה ממשית לדיירי הבית בין בשל רעש בין בשל מפגע בטיחותי, פגיעה אסתטית או פגיעה ממשית אחרת. עסקינן בהתקנה המהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף שאינו מונע שימוש דומה מאחרים.
 - ז. לעניין ה"פרגולה" טוענת הנתבעת כי מדובר בצלייה/ סוכך נייד פריק וזמני שהותקנה במרפסת דירתה על מנת למנוע מפגעי טבע, והיא אינה מונעת את הגישה לגג.
 - ח. התובעים יצקו משטח בטון הגובל בחצר הנתבעת והקימו עליו מחסן. מעל משטח הבטון פתחו התובעים 3 פתחי ניקוז, שגרמו לזרימת מים לחצר דירת הנתבעת ולקריסת חנייתה. בפתחי ניקוז אלה נלכדו בעלי חיים כגון חתולים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס' 155/17

- ולכן הניחה הנתבעת אבן בתוך פתחי הניקוז על מנת למנוע את לכידתם של בעלי חיים. הנחת האבן אינה חוסמת את ניקוז מי הגשמים.
- ט. הנתבעת מעולם לא שפכה בכוונת תחילה דליי מים על מנת ללכלך את חלונות דירת התובעים.
- י. הנתבעת אפשרה לבעלי מקצוע מטעם התובעים להיכנס לשטח הקרקע הצמוד לדירתה, וזאת בתיאום מראש.
- יא. ככל התקשורת הונח באופן זמני עקב תקלת תקשורת, והנתבעת תפעל להסרתו.
4. בתיק הוגשו ראיות ונשמעו עדויות הצדדים. מטעם התובעים העיד התובע 1, והמומחה המהנדס והשמאי אברהם תורג'מן (להלן: "המומחה מטעם התובעים"). מטעם הנתבעת העידה הנתבעת.
5. כן נערך על ידי ביקור במקום בנוכחות הצדדים וב"כ על מה להתרשם באופן בלתי אמצעי מטיעוני הצדדים ועל רשמיו אעמוד בהמשך. הצדדים הגישו סיכומיהם, ועתה נותר להכריע בתביעה.
- דיון והכרעה
6. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה, ונימוקיי יפורטו להלן:
7. מביקורי במקום ומעיון במסמכי רישום הבית המשותף עולים הנתונים הבאים:
- א. הבית מכיל 4 דירות, ומשתרע על פני שתי קומות: קומת קרקע וקומה ראשונה.
- ב. דירת התובעים היא דירת גן הממוקמת בקומת הקרקע ולה צמודים השטחים הבאים: חצר בעורף מבנה הבית בשטח של 140.8 מ"ר (מסומנת בתשריט רישום הבית המשותף בצבע האדום באות א'), קרקע נוספת בשטח של 17.5 מ"ר (מסומנת בתשריט רישום הבית המשותף בצבע אדום באות ב') ומקלט בשטח של 4.2 מ"ר הצמוד בצמידות משותפת לדירת התובעים ולדירת הנתבעת (מסומן בתשריט רישום הבית המשותף בצבע ירוק ואדום, ומסומן באות ז').
- ג. דירת הנתבעת ממוקמת בקומה הראשונה של הבית, ומעל דירת התובעים. לדירת הנתבעת צמודים השטחים הבאים: קרקע ומדרגות בשטח של 55 מ"ר (מסומן בתשריט רישום הבית המשותף בצבע ירוק באות ה') ומקלט בשטח של 4.2 מ"ר הצמוד בצמידות משותפת לדירת התובעים (מסומן בתשריט רישום הבית המשותף בצבע ירוק ואדום, ומסומן באות ז').
- ד. גג הבית נכלל ברכוש המשותף של הבית. חלקו גג רעפים וחלקו גג בטון שטוח, עליו מותקנים מתקנים שונים כגון: דוודים, מזגנים ואנטנות.
- התקנת מעבה המזגן
8. המחוקק הקנה לאסיפה הכללית בבית סמכות להחליט על השימוש שייעשה ברכוש המשותף (ראה ע"א 93/84, קדמי נ' יערי, פ"ד מ(1), 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף שימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, ושאינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה, ע"א 549/73, אנטוני נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1), 645, ע"א 708/72, פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח (2), 817).
9. מגמת הפסיקה נוטה כיום להקל בנושא התקנת מזגנים, ולהתייחס אליה כאל שימוש "רגיל וסביר" בהתחשב בתנאי האקלים הארץ ישראליים, כאשר אין פגיעה בשלמות המבנה או תקינותו וכל עוד אין המדובר בפגיעה חזותית ניכרת או כל פגיעה מהותית אחרת, ולשם כך אין צורך לקבל את הסכמת האסיפה הכללית. ראה ע"א (מחוזי י-ם) 2560/01, נציגות הבית המשותף נ' בית חינוך עיוורים לבני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס' 155/17

ישראל ואח' (פורסם במאגרים משפטיים) "...בשנים האחרונות מסתמנת בפסיקת המפקחים על רישום המקרקעין מגמה לראות, בנסיבות מסוימות, התקנת מזגן כשימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, בכפוף לתנאי הזמן והמקום. דעתנו היא, שיש לעודד מגמת פסיקה זו לאור תנאי האקלים בארץ. כל אימת שההתנגדות להצבת מזגן אינה נובעת מהפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בין אם בשל רעש או מפגע בטיחותי, ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כבלתי סבירה, ואת השימוש במזגן - יש לראות כשימוש רגיל". ראה גם ע"א (ת"א) 991/97, נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן (פורסם במאגרים משפטיים).

10. הנה כי כן, התקנת מעבה מזגן על קיר חיצוני בבית משותף מהווה, ככלל, שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אשר אינו דורש את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

11. בהליך דנן, לא נטען וממילא לא הוכח כי האסיפה הכללית אסרה התקנת מעבי מזגנים על קירותיו החיצוניים של הבית או כי התקנה זו נאסרה בתקנון הבית המשותף. השאלה שעומדת להכרעתי היא, אפוא, האם התקנת מעבה המזגן, מושא ההליך, היא בבחינת "שימוש רגיל וסביר" ברכוש המשותף?

12. בביקורי במקום נצפה מעבה המזגן, כשהוא מותקן על גבי קיר חיצוני של הבית, בצדו העורפי של המבנה, ומתחת לחלון חדר השינה של דירת הנתבעת. התרשמותי שהמעבה מותקן בגובה של כ- 3 מ' מעל לרחבה בחצר הצמודה לדירת התובעים (להלן: "החצר" או "חצר התובעים"), ומעל חלון חדר השינה של דירת התובעים. החצר מהווה המשך ישיר של סלון דירת התובעים, ונראו בה פינת ישיבה (שולחן, כיסאות, סוכך) (ראה התמונות שצורפו כנספח 7 לתצהירו של התובע 1).

13. אכן, כאמור, התקנת מעבה מזגן על קיר חיצוני בבית משותף מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. ואולם, במקרה דנן, סמיכותו של מעבה המזגן לרחבה שבחצר דירת התובעים בה הם יושבים, יוצרת תחושה שמעבה המזגן מהווה חלק אינטגרלי מחצר התובעים. בשים לב לעובדה כי עסקינן בחצר שמש פתוחה, סבורה אני כי יש במיקום מעבה המזגן כדי לפגוע בזכותם הקניינית של התובעים ליהנות מהחצר ולעשות בה שימוש. ויוטעם, אין המדובר בחצר צדית, בלתי שמישה, כי אם בחצר המשמשת את התובעים לצורכי הנאה ואירוח. ראה עדותו של התובע 1, פרוטוקול מיום 21.5.18, עמ' 4, שורות 25-31:

"ש. אתם נוהגים הרבה לארח בחצר ת. כמו כל משפחה רגילה. אנחנו נוהגים לאכול את ארוחות השישי שלנו בחצר ... ומידי פעם מארחים אנשים כמו כל משפחה נורמאלית... אירחנו את המשפחה ביום העצמאות".

14. מצאתי לאמץ את מסקנות המומחה מטעם התובעים מהן עלה כי סמיכות מעבה המזגן לחצר התובעים, מפחיתה את ערך דירת התובעים **"בשווי של (בממוצע) 146,000 ₪ כולל מע"מ"**. ראה קביעות המומחה מטעם התובעים בעמ' 13 לחוות הדעת. המומחה נחקר על קביעתו זו בחקירתו הנגדית וזו לא נסתרה: פרוטוקול מיום 21.5.18, עמ' 2, שורות 15-18:

"דירת גן המהות שלה וחלק בלתי נפרד ממנה זה החצר שלה, זה מה שמייחד אותה. עכשיו ברגע שהמחזיק בנכס יוצא למשטח של הדירה יושב בשולחן שותה קפה ומעל ראשו שומע מזגן גדול וחזק לא מזגן של אחד כוח אלא מזגן גדול יותר מהממוצע ושומע אותו עובד, זה גורם להרעת תנאים והוא נהנה פחות מהנכס ועקב כך יש ירידת ערך מהשווי".

15. לא מצאתי לדון בטענות התובעים למפגעי רעש ואבק שנגרמו, לטענתם, כתוצאה מהתקנת מעבה המזגן, בהיעדר סמכותי לדון בעילות מטרדים. ראה לעניין זה, ע"א 458/69, שליט נ' גולדברג, פ"ד כד (1), עמ' 231, 235 וכן ע"א 664/71, עורקבי ואח' נ' נקר, פ"מ ע"ח 130.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס' 155/17

16. טענת התובעים כי הנתבעת התחייבה במסגרת הסכמות שהיו ביניהם, שלא להתקין את מעבה המזגן במיקומו הנוכחי, נטענה בעלמא ולא הוכחה.

17. טענת הנתבעת לפיה לא קיימות חלופות להתקנת מעבה המזגן על גג הבית או במסתור הכביסה נסתרה בראיות שהוגשו בפני:

א. הוכח כי ישנו מיקום תכנוני ייעודי, על פי היתר בניה, להתקנת מעבי מזגנים במסתור הכביסה שבדירת הנתבעת: ראה תשריט התכנית, נספח 5 לתצהיר התובע, ראה גם קביעת המומחה מטעם התובעים בעמ' 11, סעיף 1 לחוות דעתו: **"ניתן להבחין בהצבת מעבה המזגן באזור שאינו מיועד לכך ובניגוד להנחיות המפורטות בתשריט התוכנית של הנכס הנדון"**.

ב. הנתבעת צירפה בעצמה הצעת מחיר שקיבלה, לטענתה, ממתקין מזגנים, המאפשרת התקנת המעבה במסתור הכביסה שבדירתה, ואולם, לטענתה המדובר בהתקנה מורכבת ויקרה (ראו נספח ד' לתצהירה). הנה כי כן, אף לשיטת הנתבעת קיימת אפשרות להתקנת מעבה המזגן במסתור הכביסה שבדירתה. הנתבעת לא הביאה לעדות מתקין מזגנים כך שלא הוכח כי התקנה, כאמור, אכן מורכבת ויקרה כנטען על ידה, ואף אם היה הדבר מוכח, ספק אם יש בכך כדי להצדיק התקנתו במיקום הנוכחי תוך פגיעה בזכותם של התובעים לעשות שימוש ברכושם הפרטי.

ג. הנתבעת העידה כי מעולם לא עלתה על גג, וכי בעל המקצוע שהזמינה לצורך התקנת המעבה, הוא זה שמסר לה כי ההתקנה על הגג בלתי אפשרית (ראו פרוטוקול מיום 21.5.18, עמ' 6, שורות 1-6). הנתבעת לא הביאה, כאמור, מתקין מזגנים על מנת שיתמוך בטענתה, והדבר פועל כנגדה ראה לעניין זה ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד לה (1), 736:

"... כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת כנגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וכל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר כנגד מי שנימנע מהצגתה".

18. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לקבל את טענת התובעים לפיה התקנת מעבה המזגן במיקומו הנוכחי מהווה פגיעה בזכויותיהם הקנייניות, ומשכך מצאתי לקבל את התביעה לעניין זה ולהורות לנתבעת להסירו וכן להשיב את מצב הקיר החיצוני עליו הוא מותקן לקדמותו, על חשבונה, ובתוך 60 ימים מיום קבלת פסק דין זה.

19. לא מצאתי לחייב את הנתבעת להעתיק את מעבה המזגן, למיקום אליו עתרו התובעים (גג הבית המשותף או מסתור הכביסה שבדירתה או מרפסת דירתה). המיקום אליו יועתק מעבה המזגן נתון לשיקול דעתה של הנתבעת, ובלבד שכלל ותחפוץ הנתבעת להעתיק את מעבה המזגן, העתקה, כאמור, תהיה בהתאם להוראות הדין.

הטענות לפגיעה במרזב והרטיבות שנגרמה כתוצאה מכך לדירת התובעים

20. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית, בהעדר קביעה אחרת לעניין זה בתקנון המוסכם, קובע כדלקמן:

"(א) בעל בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס' 155/17

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו".

21. האם הוכחה הפגיעה הנטענת במרזב, והאם כתוצאה מכך נגרמה רטיבות לדירת התובעים?

22. התובע 1 העיד בתצהירו כי במהלך התקנת מעבה המזגן "פגעו/קדחו המתקנים בצינור מי הגשמים (מרזב) השקוע בתוך עמוד הבטון העובר לאורך הקיר החיצוני של הבניין והמנקז את מי הגשמים מהגג לחצר דירתנו" (ראו סעיף 25). כן העיד בתצהירו כי "המתקנים השאירו את צינור הניקוז של המזגן בתוך חור הקידוח בתוך המרזב" (ראו סעיף 26).
התובע 1 לא נשאל על כך בחקירתו הנגדית, והאמור לעיל לא נסתר.

23. יתירה מכך, הנתבעת אישרה בחקירתה הנגדית כי ניקוז צינור המזגן, מושא ההליך, היה דרך המרזב: "ש. איך את מסבירה את זה כשאת מפעילה את המזגן יורדים מים לרחבה למטה בצינור מי הגשם של הבניין ת. שהמזגן הותקן והפעלנו אותו בהתחלה הזרימה של המים הייתה דרך המרזב. ברגע שראיתי שיש שם בעיה של המים שמתי דלי והסטתי את הצינור מהחור של המרזב לתוך הדלי" (פרוטוקול מיום 21.5.18, עמ' 8, שורות 21-24).

24. המומחה מטעם התובעים התבקש לבדוק בחוות דעתו "האם ישנה רטיבות כתוצאה מחדירת מי המרזב לפנים הבית עקב החור שנוצר בצינור המרזב", ומצא, כעולה מחוות דעתו כי כתוצאה מהחירור שבוצע במרזב נגרמה רטיבות בתקרת סלון דירת התובעים (עמ' 7 לחוות דעתו).

ראה גם עדותו של המומחה מטעם התובעים בחקירתו הנגדית: "אני ראיתי שהאזור הזה (של הרטיבות א.ש.) הוא בסמוך לאזור המרזב וקיים חשד סביר שהרטיבות מגיעה מצינור המרזב כי זו הצנרת היחידה שם. ש. אתה יודע להגיד בוודאות שהרטיבות קשורה למרזב ת. כן בוודאות. ש. אמרת קודם נראה לי לכן אני שואל ת. זה התחום שלי, אין שום צנרת באזור וזו הצנרת היחידה שעוברת" (פרוטוקול מיום 21.5.18, עמ' 2, שורות 39-44).

הנתבעת לא הגישה חוות דעת נגדית, וקביעות המומחה מטעם התובעים בחוות דעתו ובעדותו לעיל לא נסתרו.

25. בסיכומיה טענה הנתבעת כי טענות התובעים לרטיבות הנטענת לא הועלו בכתב התביעה, ויש לדחותה בשל הרחבת חזית אסורה. אין בידי לקבל טענה זו בשים לב לכך שבכתב התביעה נטען כי התקנת מעבה המזגן גרמה "לנזילות" (ראו עמ' 13 לכתב התביעה).

26. אשר על כן מצאתי להורות לנתבעת, באמצעות בעל מקצוע המומחה באיטום, לאטום את החור שנוצר במרזב הבית כתוצאה מהתקנת מעבה המזגן. האיטום כאמור יהיה על חשבונה של הנתבעת ובתוך 60 ימים מיום קבלת פסק דין זה.

27. לא מצאתי לאפשר למומחה מטעם התובעים לבצע את האיטום הנדרש במרזב, על חשבונה של הנתבעת, כפי שהתבקש על ידי התובעים, בשים לב לכך, שהחובה לפעול לתיקון הליקויים שנוצרו במרזב כתוצאה מהתקנת מעבה המזגן מוטלים על הנתבעת, כמי שגרמה להם.

הפרגולה/צלייה והגישה לגג הבית המשותף

28. בביקורי במקום נצפתה פרגולה/צלייה (להלן: "הפרגולה") בחזית הבית מעל לפתח הכניסה לדירת הנתבעת. הפרגולה מקורה ברעפים.

29. מעל הפרגולה נצפה גג רעפים, ובסמוך לו גג הבטון עליו מותקנים מתקנים שונים כגון דוודים ומעבי מזגנים. ראה תמונות אשר צורפו לחוות דעת המומחה מטעם התובעים ותמונות שצורפו לכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס' 155/17

30. בחוות דעתו קבע המומחה מטעם התובעים לעניין הפרגולה כדלקמן (עמ' 9 לחוות הדעת):

"בעת הביקור בנכס ראיתי כי השכנה/הנתבעת התקינה פרגולה באזור הכניסה לדירה שלה... כתוצאה מכך נמנעת האפשרות לעלות לגג התפעולי המשותף לדיירי המבנה. הדבר הנתון פוגע באפשרות לבצע עבודות אחזקה שוטפות והתקנת מערכות המבנה. כאמור, עקב זאת לא ניתן לעלות לגג באופן בטיחותי – מה שמסכן את אנשי המקצוע/טכנאים אשר צריכים לעלות לגג בעת עבודות אחזקה או התקנה הקשורות למערכות המבנה".

31. בחקירתו הנגדית הבהיר המומחה כי מיקומה של הפרגולה מונע את האפשרות לעלות לגג מהמקום הייעודי שנועד לכך (פרוטוקול מיום 21.5.18, עמ' 3, שורות 4-9).

"מה שקרה זה (הפרגולה, א.ש.) חסם את כל הגישה לאזור הגג התפעולי שהגג התפעולי הוא גג משותף לכל הדיירים שגרים במבנה....האם זה המקום הייעודי לעלות לגג ת. מכיוון שאין מקום אחר לעלות לגג זה המקום הייעודי, המקום היחיד עם גישה סבירה ונוחה לעלות לגג התפעולי".

קביעות המומחה ועדותו בחקירתו הנגדית לא נסתרו.

32. יתירה מכך, אף מעדותה של הנתבעת עולה כי לא ניתן לעלות לגג בצורה בטוחה נוכח מיקומה של הפרגולה, וזו הסיבה לטענתה, שלא ניתן להתקין את מעבה המזגן על הגג, ראו פרוטוקול מיום 21.5.18, עמ' 9, שורות 7-8:

"הבעיה זה הרעפים שיש על הפרגולה כדי להגיע לקיר בטון צריך לעבור דרך הפרגולה, הבעיה שהיא הטכנאים לא מוכנים לעלות לשם לתת שירות".

33. הוכח, אפוא, כי מיקומה של הפרגולה מונע אפשרות בטוחה לעלות לגג הבית המשותף בין אם לצורך התקנת מתקנים שונים ובין אם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלה.

34. סעיף 2 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית, בהעדר קביעה אחרת לעניין זה בתקנון המוסכם, קובע, כאמור, כדלקמן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו".

35. בע"א 515/65, רבובסקי נ' גלקסברג, פ"ד (2) 295, עמד כב' השופט ברנזון על משמעות המונח "פגיעה" המופיעה בסעיף 2 לעיל: "כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית – כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם".

36. לא נטען, וממילא לא הוכח כי ניתנה הסכמת האסיפה הכללית של הבית להתקנת הפרגולה. יחד עם זאת, העידה הנתבעת, ועדותה זו לא נסתרה כי הפרגולה קיימת כבר כ - 17 (עמ' 8 לפרוטוקול מיום 21.5.18, שורה 33).

37. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי במהלך השנים שחלפו נקטו בעלי הדירות בבית בפעולה כלשהי להסרת הפרגולה. מהתנהלותם זו של בעלי הדירות ניתן להסיק קיומה של הסכמת רוב בעלי הדירות בבית להתקנתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס' 155/17

38. בנסיבות אלה, לא מצאתי להורות על הסרת הפרגולה כפי שהתבקש. יחד עם זאת, אין להתעלם מן העובדה כי מיקומה של הפרגולה מונע אפשרות בטוחה לעלות לגג. גם אם במשך השנים עלו בעלי הדירות או בעלי המקצוע מטעמם לגג, כנטען על ידי הנתבעת, אין להמשיך ולהותיר מצב דברים זה, מקום שהוכח לי, כפי שהתרשמתי אף אני בביקור במקום, כי העלייה לגג, נוכח מיקומה של הפרגולה, אינה בטוחה.

39. משכך, אני מאפשרת לנתבעת לבחור בין הסרת הפרגולה לבין ביצוע שינויים בפרגולה בהתאם להמלצות המומחה מטעם התובעים לפתרון הסוגיה, כמפורט בעמ' 9 לחוות דעתו, ולהורות לנתבעת לעשות כן, על חשבונה:

"לבצע מגרעת בפרגולת הרעפים של השכנה (הנתבעת א.ש.) אשר באמצעותה יישאר מרווח סביר למעבר של אדם שיוכל לעלות לעבר גג הבטון התפעולי השייך לבית המשותף. הנני ממליץ לבצע מגרעת בחלק הדרומי של הפרגולה על מנת שתתאפשר גישה לאזור הגג התפעולי. יש לוודא כי מעבר זה יהיה בטיחותי ללא כל מפגעים העלולים לסכן את מי שעולה לגג. יש לוודא שיוכל לעבור סולם סטנדרטי במרווח של מגרעת זו, ותהיה אפשרות להשעין את הסולם על קיר הבטון".

40. באשר לטענת התובעים כי הפרגולה נבנתה ללא היתר, המפקחת על רישום מקרקעין אינה מוסמכת לדון בעילות המושתות על דיני התכנון והבניה, ומשכך לא מצאתי לדון בטענה זו. למען הסר ספק, אין באמור כדי מתן הכשר תכנוני לפרגולה מקום שנדרש היתר.

41. בין הצדדים קיימת מחלוקת בשאלה אם עסקינן בפרגולה או צלייה. נוכח התוצאה אליה הגעתי כי המבנה האמור מונע גישה בטוחה לגג המשותף, לא מצאתי צורך להכריע במחלוקת זו שבין הצדדים.

פתחי הניקוז

42. לטענת התובעים, כאמור, סתמה הנתבעת את פתחי הניקוז המנקזים את מי הגשמים מחצר דירתם אל שטח הקרקע הצמוד לדירת הנתבעת, וכפועל יוצא מצטברים מי גשמים בחצר דירתם.

43. לא מצאתי לאמץ את ממצאיי המומחה מטעם התובעים אשר קבע בחוות דעתו כי פתחי הניקוז סתומים. המומחה אישר בעדותו שבמהלך הבדיקה שערך לא הזרים מים דרך פתחי הניקוז המדוברים אלא בדק את תקינותם רק באמצעות החדרה כושלת של מקל מטאטא דרך הפתחים האמורים (ראו פרוטוקול מיום 21.5.18, עמ' 3, שורות 17-25). לדידי, בדיקה זו אינה מספקת שכן ברי כי בהינתן שפתחי הניקוז הם בעלי זווית כלשהיא, הרי שמקל מטאטא יתקע ולא יוכל לעבור בהם בה בעת שמים יוכלו להתנקז דרכם.

44. יתירה מכך, הנתבעת הצהירה בתצהירה כי פתחי הניקוז לא היו במקור, וכי אלה נפתחו על ידי התובעים אל תוך שטחה של הנתבעת, מבלי שהם קיבלו את הסכמתה לכך, וכי כתוצאה מכך החלה זרימת מים לחצר דירתה (ראו סעיף 34ג' לתצהירה). הנתבעת לא נחקרה על כך בחקירתה הנגדית והאמור לא נסתר.

45. משכך, לא שוכנעתי כי קיימת לתובעים זכות שבדין לקיומם של פתחי ניקוז אלה שעה שלא נסתרה הטענה כי הללו לא היו קיימים במקור, וכתוצאה מיצירתם מוזרמים מים אל תוך שטח הצמוד לדירת הנתבעת. לא שוכנעתי כי לא ניתן ליצור ניקוז אחר של חצר התובעים באופן שאינו מתנקז לשטח המוצמד לדירת הנתבעת.

46. אשר על כן, מצאתי לדחות רכיב זה של התביעה.

כניסה לשטח הקרקע הצמוד לדירת הנתבעת

47. טענת התובעים כי צנרת המים המצויה בשטח הצמוד לדירת הנתבעת ישנה ויש צורך להחליפה בצנרת מים חדשה, לא הוכחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס' 155/17

48. על אף האמור, ברי כי הנתבעת חייבת לאפשר לתובעים ולבעלי מקצוע מטעמם להיכנס לשטח הצמוד לדירתה וכן לגג הרעפים המשותף שנמצא מעל דירתה, כל אימת שיידרש לבצע תיקונים או תחזוקה שוטפת של המתקנים המצויים בשטחים האמורים, והמשרתים את דירת התובעים. הנתבעת לא הכחישה זאת (ראו סעיף 34ד' לתצהירה).

49. משכך, מצאתי להורות לנתבעת לאפשר לתובעים ולבעלי מקצוע מטעמם להיכנס לשטח הקרקע הצמוד לדירתה בו מצויים מתקנים המשרתים את דירת התובעים, בעת הצורך ובתיאום מראש עם הנתבעת.

כבל התקשורת

50. הנתבעת העידה בתצהירה כי כבל התקשורת הונח באופן זמני על גבי הקיר החיצוני של הבית, וכי בכוונתה להסירו (ראו סעיף 34ו' לתצהירה).

51. משכך, ונוכח התחייבותה של הנתבעת לפעול להסרת כבל התקשורת, כאמור, מצאתי לקבל את התביעה, ולהורות לה להסירו (ככל וטרם הוסר), על חשבונה, בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין.

ניקיון החלונות

52. התובעים זנחו בסיכומיהם את טענתם, לפיה הנתבעת מנקה את חלונות דירתה באופן המלכלך את חלונותיהם. ממילא עסקינן בטענה הנטועה בדיני המטרדים שאינה בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.

53. משכך, מצאתי לדחות רכיב זה של התביעה.

54. סעדים נוספים

55. במסגרת התביעה התבקש ליתן צו מניעה קבוע כנגד הנתבעת האוסר עליה להתקין מעבה מזגן על גבי כל קירותיו החיצוניים של הבית. עסקינן בסעד גורף, שלא מצאתי להיעתר לו, בשים לב לכך שהתקנה כאמור ממילא כפופה להוראות הדין, וכל מקרה יבחן לגופו בבואו העת, וככל שיידרש. למען הסר ספק, האמור אינו חל על מעבה המזגן לגביו הוגשה התביעה.

56. בסיכומי התובעים התבקש להורות לנתבעת "להימנע מלנקז את מי המזגנים המותקנים בדירתה באמצעות ה-צ.מ.ג (מרזב)". עסקינן בסעד שלא התבקש במסגרת כתב התביעה, ומשכך דינו להידחות בשל הרחבת חזית אסורה.

סיכום

57. אשר על כן ונוכח האמור לעיל, מצאתי לקבל את התביעה בחלקה, ולהורות לנתבעת כדלקמן:

א. להסיר את מעבה המזגן, ולהשיב את מצב הקיר החיצוני עליו הוא מותקן לקדמותו, על חשבונה, בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק דין זה.

ב. לאטום את החור שנוצר במרזב הבית כתוצאה מהתקנת מעבה המזגן, על חשבונה, באמצעות בעל מקצוע המומחה באיטום, בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק דין זה.

ג. לסלק את הפרגולה או לבצע בה את ההתאמות הנדרשות בהתאם להמלצות המומחה מטעם התובעים כאמור בסעיף 41 לעיל, על חשבונה, בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק דין זה.

ד. לאפשר לתובעים ולבעלי מקצוע מטעמם להיכנס לשטח הקרקע הצמוד לדירתה בו מצויים מתקנים המשרתים את דירת התובעים, בעת הצורך ובתיאום מראש עם הנתבעת.

ה. להסיר את כבל התקשורת, מהקיר החיצוני של הבית, על חשבונה, בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק דין זה.

ו. הנתבעת תשלם לתובעים את הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 7,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס' 155/17

יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד קבלת פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, טז בסיון, תשע"ט, 19 ביוני, 2019.
עותק יומצא.

אסתי שחל
המפקחת על רישום מקרקעין, נתניה